

今年以来，债券市场的信息披露监管明显趋严。

截至6月5日，沪深交易所已有38家债券发行人因信息披露违法违规被采取监管措施；

从监管实践看，公司受罚、责任人同步追责的双罚机制正在成为常态，监管链条持续向控股股东、实际控制人以及董监高等关键少数延伸。

这一变化意味着，债券市场监管正在从过去侧重发行人主体责任，逐步转向人企同查的穿透式监管。

信息披露是信用债市场运行的基础；

与股票市场相比，债券投资者更依赖发行人持续、真实、完整的信息披露来判断信用风险，因此，一旦信披出现缺失或延迟，往往直接影响市场定价和投资者决策。

从今年已披露的案例看，违规行为主要集中在未按期披露定期报告、重大事项披露不及时、重大债务风险隐瞒以及募集资金使用不规范等领域。

例如，因未及时披露多笔大额逾期债务，旭辉集团于今年3月被上海证监局采取监管措施，公司及负有直接责任的相关负责人同步收到警示函。

4月，绿地控股因未及时披露被列入失信被执行人名单、重大亏损等事项，被上海证监局责令改正；与此同时，时任董事长张玉良、财务负责人张蕴以及信息披露事务负责人王晓东也被出具警示函。

在债券市场最为常见的定期报告违规领域，人企同罚同样成为监管标配。

今年，甘肃刚泰控股因未按期披露定期报告，公司及时任董事长邓庆生被公开谴责。

值得注意的是，这种追责逻辑并不仅限于债券市场。

今年以来，A股市场针对信息披露违规同样呈现出明显的双罚特征。

5月，双良节能因通过微信公众号发布涉及SpaceX海外订单的误导性信息，被认定存在信息披露违法行为，最终，公司及控股股东双良集团分别被罚款400万元，董事会秘书及集团品牌负责人分别被罚款250万元，合计处罚金额达到1300万元。

同月，美湖股份因发布涉及具身智能概念的误导性信息，不仅公司受到监管关注，时任董事长许仲秋也被同步采取监管措施。

此外，新汇成因未及时披露关联交易，公司及多名高管同时被监管谈话并出具警示函。

从监管逻辑来看，人企同查的核心在于将责任链条从法人主体进一步延伸至实际决策层。

过去较长一段时间内，资本市场信披违规处罚主要集中于上市公司或债券发行人本身，部分违规成本最终由企业承担。而在实际经营过程中，重大事项是否披露、何时披露以及如何披露，

往往由控股股东、实际控制人以及董监高等核心管理层主导。

仅处罚公司主体，容易出现责任与决策权不匹配的问题。

近年来，随着新证券法实施以及注册制改革深入推进，监管部门持续强化对关键少数的约束机制。无论是债券市场还是股票市场，监管重心都在逐步从管公司向管人延伸，强化控股股东和董监高的履职责任。

相比单纯处罚企业主体，对实际责任人的精准追责能够更有效约束信息披露行为，提高市场透明度。随着人企同查逐步常态化，资本市场信披监管正在进入更加精准、更加穿透的新阶段。

风险提示及免责条款

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。

 25  收藏

分享到:  

写评论

请发表您的评论

 表情  图片

发表评论